

1503584-98.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINÍCIUS CÂMARA CAMPOS BERNARDES SIQUEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2043640/2020 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 10043831 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 547/20/139 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503584-98.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503584-98.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2043640/2020 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 10043831 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 547/20/139 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 2043640 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 547/20/139 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 2043640 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 547/20/139 - 39º D.P. VILA GUSTAVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HIGOR MAGALHAES SOUZA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINÍCIUS CÂMARA CAMPOS BERNARDES SIQUEIRA

Vistos.

Matheus Higor Magalhaes Souza dos Santos foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porquanto, no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta das 12h50min, na Rua Tenente Sotomano, n. 1140, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca da Capital, o réu trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 0,6g de cocaína, divididos em 03 porções, e 12g de maconha, divididos em 02 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Autuado e preso em flagrante (fls. 01), a prisão em flagrante foi convertida em

prisão preventiva (fls. 29/31), mas revogada às fls. 75/77, em 20/02/2020. O réu foi citado, apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida.. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, em seguida, interrogado o acusado, mediante sistema de filmagem e gravação de áudio. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação e a condenação do réu. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição e formulou pedidos subsidiários. É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecentes está estampada no boletim de ocorrência de fls. 02/04, auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, no laudo pericial químico toxicológico de fls. 192/194, a atestar que as substâncias apreendidas se enquadram nos termos da Lei de Drogas, e na prova oral produzida em Juízo. Por seu turno, a autoria delitiva do réu é igualmente comprovada.

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

A testemunha Humberto de Assis Sobral disse que se recorda dos fatos estava em patrulhamento e viu dois homens conversando. Estes ao perceberem a polícia entraram em um veículo repentinamente. A polícia resolveu abordar. Em revista no veículo, nada foi encontrado, nem com o passageiro. Com o réu foi encontrada uma pequena bolsa com entorpecente e dinheiro em espécie. O motorista confessou que era usuário e estava ali para comprar. O réu confessou que vendia os entorpecentes. Foram apreendidas cocaína e maconha, além de dinheiro. Eles mencionaram que saíram no veículo porque viram a viatura. O réu faliu que vendia drogas a pouco tempo, porque estava passando necessidade. Foi apreendido dinheiro. Não se recorda a quantidade. Na hora da abordagem Matheus falou que tentava fugir e que vendia entorpecentes. Matheus estava no banco da frente, do passageiro. O depoente não se recorda da quantidade de drogas. Não se recorda a quantidade de dinheiro.

A testemunha Thiago Pohl de Toledo disse que se recorda da ocorrência. O depoente e o parceiro estavam em patrulhamento e viram duas pessoas paradas, Matheus e André, na calçada. Com a aproximação eles entraram no veículo rapidamente e saíram. A polícia conseguiu aborda-los. Em busca no condutor do veículo, não foi visto nada de irregular. Com o Matheus, salvo engano, havia posse de entorpecentes. Matheus disse que estava comercializando drogas e o motorista disse que compraria drogas do réu. O réu informou que havia alguns dias que estava comercializando drogas, por estar com dificuldades financeiras. Salvo engano, com o o réu havia cocaína e maconha. Também havia R\$ 257. O réu confirmou que comercializava drogas.

Interrogado, o réu disse que os fatos não são verdadeiros. O depoente estava lá para comprar drogas, porque era usuário. Era um cliente do lava-rápido. Era no horário do almoço do réu. André era o cliente do lava rápida. O depoente pediu para André para leva-lo na biqueira. O depoente só conhecia ele de vista e pediu carona para André para ir para a biqueira. André levou o depoente lá. André não sabia que era na biqueira. O depoente pediu para André levá-lo "ali", para "resolver um negócio". André não perguntou que negócio que era. Chegaram na biqueira e André falou que iria embora. O réu pediu para esperar porque seria rápido. O réu pegou a droga. A polícia viu. O réu pediu para André sair de perto porque a policia estava vindo. André se assustou e acelerou. A polícia então abordou eles e achou a droga, no bolso do réu.

Pois bem.

As testemunhas policiais confirmaram a apreensão da droga descrita na denúncia na posse do réu, que o réu confessou informalmente o tráfico de drogas e que André disse que estava lá para comprar drogas.

Já a testemunha André Ferreira, em sede policial,. narrou que é usuário de drogas e que estava se dirigindo para comprar drogas comercializadas pelo réu (fls. 11). Assim restou evidenciam a situação de traficância descrita no artigo 33 da Lei de Drogas, sendo desnecessário que as testemunham tenham, no caso, presenciado atos de efetiva mercancia, diante dos núcleos do artigo 33, caput, do diploma legal. Ressalto, neste ponto, que a circunstância de serem duas testemunhas policiais

não interfere, negativa ou positivamente, no valor probante de seu relato.

Nesse sentido, julgado desta C. Corte:

"O depoimento testemunhal do policial que atuou na ocasião do flagrante possui eficácia probatória, sendo certo que não se pode descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação, pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal." (TJSP, Des. Walter de Almeida Guilherme, RT 816:548)

Outro não é o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello)

O réu por sua vez, em seu interrogatório, deu uma versão absolutamente inverossímil sobre os fatos.

Ora, não é crível que alguém que esteja com intenção de comprar drogas peça carona para uma "biqueira" a alguém que só conhece "de vista" e sem identificar qual o local do destino.

Menos crível ainda é que a terceira pessoa aceite dar a carona e, ainda, quando abordada pela polícia, em vez de apresentar esta versão, que não lhe incriminaria, alega ser usuário de drogas e que compraria drogas do réu.

Assim, há de prevalecer o depoimento dos policiais, corroborados pelo depoimento de André em sede policial.

De se concluir que o réu estava com as drogas para o fim de traficância e exerceu ao menos o núcleo "trazer consigo" descrito no artigo 33 da Lei de Drogas.

Comprovadas materialidade e autoria delitivas e afastada a tese de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei de Drogas, de rigor a condenação pelo tipo descrito na denúncia, não sendo viável a pretendida desclassificação.

Passo, pois, à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase, nos termos dos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que a natureza e a quantidade da droga não extrapolam o normal do tipo, assim como não há provas negativas acerca da personalidade e a conduta social do agente. Os demais elementos do artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime) também são os normais ao tipo. Desse modo, não havendo circunstância desfavoráveis, fixo a pena no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não havendo atenuante e agravantes a serem consideradas, a pena deve ser mantida no mínimo legal.

Na terceira fase, impende observar que o réu é primário, não pesando contra ele antecedentes criminais. Apesar dos elementos existentes nos autos, suficientes à condenação pela prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não há prova de que se dedique a atividades ilícitas habituais ou que integre organização criminosa, o que é sempre ônus da acusação.

Note-se que eventual dedicação a atividade criminosa não pode ser presumida. Ao revés, deve ser comprovada devidamente através de fatos concretos.

Confira-se, a propósito, o seguinte precedente jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecente. Art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006. Diminuição da pena. Benefício negado. Indicação de atividade criminosa. Situação não demonstrada por dados concretos. Valoração em torno da própria conduta pela qual foi apenado.

Inexistência de circunstâncias desfavoráveis. Reprimenda base fixada no mínimo legal. 1 A exclusão da causa minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, deve basear-se em dados concretos, não podendo o juiz se valer, para tanto, da própria conduta na qual o réu foi apenado para afirmar a existência de

'atividade criminosa'. 2 Na espécie, as circunstâncias judiciais, valoradas em favor do réu, permitiram a fixação de pena no mínimo legal, razão por que se afigura incoerente impedir a diminuição sem elementos outros que realmente comprove ser o caso desmerecedor da benesse legal. 3 Recurso provido, para reduzir a pena em 2/3 (dois terços)." (STJ, 6ª Turma, REsp n. 1.085.039/MG, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 08/09/009) (em TJSP, Apelação n. 0023252-62.2013.8.26.0071). De rigor, pois, a redução da pena em seu patamar máximo, de 2/3, conforme previsão do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estabelecido cada dia-multa em 1/30 (um trinta-avos) do salário mínimo, pois não demonstrada situação financeira favorável ao réu.

Reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal não ser o crime de tráfico privilegiado equiparado a hediondo (HC 118533), nos termos do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena corporal deve ser o aberto, devido à primariedade do agente, à quantidade de pena e à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu MATHEUS HIGOR MAGALHAES SOUZA DOS SANTOS como incurso no delito do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estabelecido cada dia-multa em 1/30 (um trinta-avos) do salário mínimo.

Em se tratando de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, com aplicação de reprimenda inferior a quatro anos em desfavor de quem é primário e não ostenta antecedentes criminais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Cumpra assinalar que o Senado Federal, por meio da Resolução nº 5, de 15 de fevereiro de 2012, suspendeu a expressão "vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos" do artigo 44 da Lei nº. 11.343/2006, haja vista a declaração incidental de inconstitucionalidade proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no HC 97.256/RS no que diz respeito a tal restrição.

Possível, portanto, a substituição da pena corporal pelas penas alternativas. Nesse sentido:

"Agravos em Execução Nulidade da sentença por violação a coisa julgada - Afastamento - Substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos Tráfico de entorpecentes Possibilidade Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal Aplicação da Resolução nº 05 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal Admissibilidade Agravo improvido" (TJ-SP - EP: 02103444220128260000 SP 0210344-42.2012.8.26.0000, Relator: Pedro Menin, Data de Julgamento: 22/01/2013, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/01/2013).

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, opera-se a substituição por duas restritivas de direitos, porquanto a pena privativa aplicada foi superior a um ano. Dentre as penas alternativas previstas no artigo 44 do Código Penal, entendo mais adequada ao caso em espécie - considerando que a finalidade da pena é a reprovação e a prevenção do crime - a prestação de serviços à comunidade, cuja eficiência vem sendo enaltecida por estimular reflexão ao condenado relativamente à conduta delituosa e suas consequências, bem como por propiciar benefício direto à comunidade em que vive. A pena alternativa ora aplicada em caráter substitutivo deverá ser cumprida à razão de uma hora por dia de condenação. É facultada a redução do tempo de cumprimento da reprimenda mediante o aumento da carga horária semanal, observada a regra do artigo 46, parágrafo quarto, do Código Penal. A segunda pena alternativa é a proibição de frequentar bares e casas noturnas durante o período da condenação, o que guarda proporcionalidade com o crime praticado, de tráfico de entorpecentes.

Eventuais adequações serão realizadas pelo Juízo das Execuções.

Poderá o réu recorrer em liberdade.

Oficie-se à Delegacia de Polícia para incineração dos entorpecentes, caso ainda não realizada.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100(cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade

judiciária já concedida.

Transitada em julgado, adotem-se as seguintes providências:

1. Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil;
2. Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao Juízo da Execução, conforme artigo 105 da Lei nº. 7.210/84.

Se a parte acusada houver sido condenada ao pagamento da pena de multa e da taxa judiciária, intime-a para, no prazo de 10 dias, recolha os mencionados valores, sob pena de inscrição em dívida ativa (artigo 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento a Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o artigo 482, parágrafo 1º, das NSCGJ.

P.I.C.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA